

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1475/2530

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บริษัทปีสเทรอดิจิทัล จำกัด กับพวก
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำกัดที่ 2

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน โดยขอเสนอหลักประกันในชั้นอุทธรณ์เป็นหลักประกันในชั้นฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 210)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 3259/2526 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 3258/2526 โดยเรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่
1 ที่ 2 และเรียกโจทก์ในคดีนี้ว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ชลฯ ให้จำเลยทั้งสอง (ศาลให้เรียกว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2)
ร่วมกันชดเชยเงินค่าประกันของประกันราคาจำนวน 10,000,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2521 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ (ศาลให้เรียกว่าจำเลย)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 (จำเลยที่ 1 และที่ 2
คดีนี้) ร่วมกันชดเชยดอกเบี้ย นับแต่วันที่ 21 กันยายน 2522 นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 203,202)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
180,184,195)

คำสั่ง

รวมสั่งในคำสั่งคำร้องที่ 1476/2530

รวมสั่งในคำสั่งคำร้องที่ 1476/2530

(ส่อง สุขะปฤณณพันธ์-junท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ